

Nova **WORLD**

HO TRAM - THE TROPICANA

ÔNG/BÀ : THẠCH NGUYỄN PHONG

ÔNG/BÀ : NGUYỄN LÊ KIM NGÂN

MÃ SẢN PHẨM : NVW.HT-TFC.4-1.19

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Số: NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN

Giữa

CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY

Và

ÔNG/BÀ : THẠCH NGUYỄN PHONG

ÔNG/BÀ : NGUYỄN LÊ KIM NGÂN

MÃ SẢN PHẨM : NVW.HT-TFC.4-1.19



HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Số: NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật Kinh doanh Bất Động Sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất Động Sản; và
- Các văn bản sửa đổi và thay thế các văn bản nêu trên vào từng thời điểm, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng mua bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng này (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng**”) được lập ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại Công ty TNHH The Forest City, bởi và giữa:

BÊN BÁN:

CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY

Địa chỉ trụ sở chính : Đường Ven Biển thuộc Ấp Bình Hải, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ liên hệ : 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 1900636666

Số tài khoản (VND) : 007.100.062.2968 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp : 3500877517

Người đại diện : **ÔNG TRƯƠNG CHÍ TÂN**

Chức vụ : **Giám đốc Điều hành dự án**

(Theo Giấy ủy quyền số 06/2021-UQ-TFC ngày 01/04/2021)

(Sau đây gọi tắt là “**Bên Bán**” hoặc “**Chủ Đầu Tư**”)

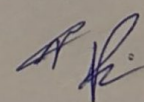
Và

BÊN MUA có thông tin chi tiết quy định tại Phụ Lục 1 kèm theo Hợp Đồng này.

(Sau đây gọi tắt là “**Bên Mua**”).

(Bên Bán và Bên Mua sau đây được gọi chung là “**Các Bên**” và gọi riêng là “**Bên**”, được hiểu tùy từng ngữ cảnh).

Các Bên thỏa thuận giao kết Hợp Đồng này (như được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và các điều kiện được quy định dưới đây:



ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- 1.1. “**Bất Động Sản Nghi Dưỡng**” có nghĩa là biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại thuộc khu dịch vụ phụ trợ và các bất động sản nghỉ dưỡng khác thuộc Dự Án do Chủ Đầu Tư xây dựng để bán/cho thuê dài hạn, chi tiết như quy định tại Điều 2 Hợp Đồng này.
- 1.2. “**Biên Bản Bàn Giao**” có nghĩa là biên bản được lập vào Ngày Bàn Giao cho mục đích bàn giao Bất Động Sản Nghi Dưỡng. Biên Bản Bàn Giao sẽ ghi nhận Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng và Diện Tích Khuôn Viên Đất thực tế để tính Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng và các nội dung cần thiết khác có liên quan.
- 1.3. “**Diện Tích Khuôn Viên Đất**” có nghĩa như được quy ước tại Phụ Lục 2.
- 1.4. “**Dự Án**” có nghĩa là dự án bất động sản của Chủ Đầu Tư có tên NovaWorld Hồ Tràm – The Tropicana tọa lạc tại đường Ven Biển, ấp Bình Hải, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 1.5. “**Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng**” có nghĩa là tổng giá tiền bán mỗi căn Bất Động Sản Nghi Dưỡng như được quy định tại Điều 3 và Phụ Lục 5 của Hợp Đồng này.
- 1.6. “**Giấy Chứng Nhận**” có nghĩa là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Bất Động Sản Nghi Dưỡng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua theo quy định của pháp luật.
- 1.7. “**Hợp Đồng**” là Hợp Đồng mua bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng này do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.
- 1.8. “**Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng**” có nghĩa là khu vực bao gồm các Bất Động Sản Nghi Dưỡng của Dự Án.
- 1.9. “**Khu Vực Chung**” có nghĩa là khu vực chung của Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng và khu vực chung của Dự Án được quy định tại Phụ Lục 4 của Hợp Đồng này mà Bên Mua/người lưu trú tại Bất Động Sản Nghi Dưỡng và Bên Bán được sử dụng chung theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 1.10. “**Khu Vực Riêng**” có nghĩa là khu vực của Dự Án thuộc sở hữu riêng của Bên Mua theo Hợp Đồng này và/hoặc thuộc sở hữu riêng của Bên Bán, tùy từng ngữ cảnh.
- 1.11. “**Ngày Bàn Giao**” có nghĩa là ngày Bất Động Sản Nghi Dưỡng được thực tế bàn giao cho Bên Mua như quy định tại Điều 8.1 Hợp Đồng này.
- 1.12. “**Ngày Làm Việc**” có nghĩa là ngày dương lịch không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 1.13. “**Nội Quy Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng**” có nghĩa là toàn bộ các quy tắc và quy



định mà Bên Mua và/hoặc những người lưu trú trong Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng phải tuân thủ và chấp hành liên quan đến việc sử dụng Bất Động Sản Nghi Dưỡng, Khu Vực Chung, các công trình tiện ích trong quá trình quản lý, sử dụng Bất Động Sản Nghi Dưỡng do Bên Bán, đơn vị quản lý, vận hành Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng hoặc một bên được Bên Bán chỉ định/ủy quyền đưa ra.

- 1.14. “**Sự Kiện Bất Khả Kháng**” có nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà bất kỳ Bên nào không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng quy định tại Điều 14 của Hợp Đồng này.
- 1.15. “**Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng**” có nghĩa như được quy ước tại Phụ Lục 2.
- 1.16. Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:
- (a) Những từ chỉ số nhiều bao gồm từ chỉ số ít và ngược lại;
 - (b) Những từ chỉ một giới tính sẽ bao gồm tất cả giới tính; và
 - (c) Những từ như “khác”, “bao gồm” và “cụ thể” không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ từ nào trước đó và không được hiểu là bị giới hạn trong cùng một loại như từ trước đó khi có thể có nghĩa rộng hơn;
 - (d) Các dẫn chiếu đến một tài liệu sẽ bao gồm cả tài liệu được bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật tùy từng thời điểm;
 - (e) Các đầu mục hoặc tiêu đề chỉ để thuận tiện tham khảo và không nhằm mục đích diễn giải hoặc giải thích ý nghĩa của Hợp Đồng này;
 - (f) Mọi tham chiếu đến các Điều và Phụ Lục là các tham chiếu đến các Điều và Phụ Lục của Hợp Đồng này; và
 - (g) Các tham chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân được thành lập dưới bất cứ hình thức nào cũng như những người kế nhiệm hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.

ĐIỀU 2: MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NGHI DƯỠNG

- 2.1. Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Bất Động Sản Nghi Dưỡng do Bên Bán làm Chủ Đầu Tư, với các chi tiết và đặc điểm được thể hiện tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này.
- 2.2. Phù hợp với quy định pháp luật, Các Bên thống nhất xác định mục đích sử dụng Bất Động Sản Nghi Dưỡng như sau:
- (a) Bên Mua mua Bất Động Sản Nghi Dưỡng để sử dụng theo đúng (i) mục đích sử dụng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, (ii) quy định của pháp luật và (iii) cách thức sử dụng đã được Các Bên thống nhất và quy định



trong Hợp Đồng này và/hoặc thỏa thuận khác giữa Các Bên.

- (b) Bên Mua không được sử dụng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng vào các mục đích khác trái với mục đích quy định tại Điều 2.2(a) nêu trên.

ĐIỀU 3: GIÁ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG, PHƯƠNG THỨC, THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được quy định chi tiết tại Phụ Lục 5 của Hợp Đồng.

3.2. Phương thức thanh toán:

- (a) Việc thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam, theo hình thức nộp tiền mặt tại bộ phận thu ngân ở các địa điểm giao dịch chính thức của Bên Bán hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo thông tin tài khoản như nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này hoặc một tài khoản khác do Bên Bán thông báo bằng văn bản và được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Bên Bán với phí chuyển khoản và các phí tương tự khác do Bên Mua chịu. Trường hợp Bên Mua là tổ chức trong nước thì phải thanh toán theo hình thức chuyển khoản.
- (b) Bên Mua sẽ được xác định là đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của mình khi Bên Bán xuất phiếu thu về khoản thanh toán đã nhận đủ hoặc tài khoản ngân hàng của Bên Bán ghi có số tiền Bên Mua thanh toán. Để làm rõ, trong mọi trường hợp, việc xuất và bàn giao hóa đơn giá trị gia tăng cho Bên Mua không đồng nghĩa với việc Bên Mua đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên Bán.
- (c) Việc thanh toán chỉ được xem là hợp lệ khi Bên Mua thực hiện theo đúng các quy định nêu trên. Việc Bên Mua nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác (kể cả việc chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản cho nhân viên của Bên Bán để thanh toán hộ) đều không được xem là hợp lệ và Bên Bán không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản nộp tiền này.
- (d) Nguyên tắc xác định thời điểm Bên Mua hoàn tất nghĩa vụ thanh toán này có hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc hết hiệu lực bởi bất kỳ lý do gì mà Bên Mua vẫn còn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình phát sinh từ việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc hết hiệu lực đó.
- (e) Trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến việc thanh toán, Bên Mua có thể liên hệ với Bên Bán theo số Tổng đài chăm sóc khách



phát nhanh hoặc thư bảo đảm; hoặc

- (c) Vào ngày gửi email ngay sau khi gửi thành công trong trường hợp gửi email. Trong trường hợp này, nếu ngày nhận không vào Ngày Làm Việc, thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch sẽ được xem như Bên kia nhận được vào Ngày Làm Việc kế tiếp sau đó.

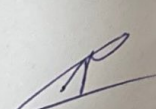
ĐIỀU 17: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có bất cứ tranh chấp nào về và/hoặc liên quan đến việc ký kết và/hoặc thực hiện Hợp Đồng này thì Các Bên sẽ trước tiên giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên kia về tranh chấp. Hết thời hạn này mà tranh chấp không được giải quyết theo phương thức thương lượng, thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 18: HIỆU LỰC

- 18.1. Hợp Đồng này và tất cả các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ khác trước đây, dù bằng lời nói hay bằng văn bản giữa Các Bên liên quan đến nội dung của Hợp Đồng này. Tất cả các phụ lục của Hợp Đồng này sẽ sửa đổi, bổ sung và là một phần không tách rời Hợp Đồng này.
- 18.2. Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này và các phụ lục của Hợp Đồng này thì thỏa thuận thay đổi đó phải được lập bằng văn bản có đóng dấu (nếu Bên đó là pháp nhân) và chữ ký hợp lệ của Các Bên.
- 18.3. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày được Các Bên ký hợp lệ, và sẽ hết hạn khi Các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, trừ khi có thỏa thuận khác đi.
- 18.4. Hợp Đồng này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 18.5. Hợp Đồng này được lập thành 03 (ba) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên Bán giữ 02 (hai) bản để lưu trữ và thực hiện.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA


THẠCH NGUYỄN PHUNG


NGUYỄN LÊ KIM NGÂN



TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án

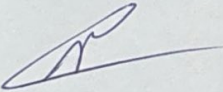
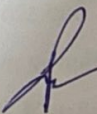


PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN BÊN MUA

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng số
NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN ngày 26/10/2021.)

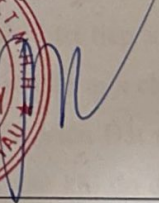
Ông/Bà : **THẠCH NGUYỄN PHONG**
CMND/HC/CCCD : 079093015131 cấp ngày : 15/01/2020 tại : Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn : 05/04/2033
Địa chỉ thường trú : 47/102/2A Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, TPHCM
Địa chỉ liên hệ : Căn hộ BPA-10.03 Block A1, chung cư Botanica Premier, 108 Hồng
Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại : 0909246113
Email : thach.nguyen.phong@gmail.com
Ông/Bà : **NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**
CMND/HC/CCCD : 079195000613 cấp ngày: 31/01/2020 tại: Cục Cảnh Sát Quản lý hành
chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn : 12/01/2035
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ : 3/3C Yên Thế, Phường 02, Q. Tân Bình, TPHCM
Quốc Gia
Địa chỉ liên hệ : Căn hộ BPA-10.03 Block A1, chung cư Botanica Premier, 108 Hồng
Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại : 0938986669
Email : julia.heiz.12@gmail.com

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA


THẠCH NGUYỄN PHONG

Nguyễn Lê Kim Ngân



ĐẠI DIỆN BÊN BÁN


TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án



PHỤ LỤC 2

MÔ TẢ VÀ BẢN VẼ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng số
NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN ngày 26/10/2021...)

1. Mô tả Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

- (a) Loại Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: **Biệt thự song lập**
- (b) Vị trí Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: khu 4, dãy 1, số thứ tự 19 thuộc Dự Án của Chủ Đầu Tư. Thiết kế chi tiết, thiết kế tổng thể, tổng quan, vị trí cụ thể của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được thể hiện như Bản vẽ tại Phụ Lục này. Để làm rõ, thông tin về vị trí của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- (c) Tổng diện tích sàn sử dụng của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: **133,60 m²**, là tổng diện tích mặt bằng sàn sử dụng các tầng (không tính tầng mái) của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng tính theo đơn vị mét vuông (m²) và được làm tròn số đến một chữ số thập phân (sau đây được gọi "**Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng**"). Theo đó, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng bao gồm diện tích được tính từ mép bao tường ngoài của tất cả các tầng (trừ tầng mái), phần diện tích hiên trệt có cột kết cấu và mái che, diện tích trục kỹ thuật, sân thượng/sân phơi có mái che, diện tích ban công có mái che, hiên trệt không mái che, sân thượng/ban công không mái che. Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng tại điểm này là diện tích tạm tính và sẽ được xác định chính xác khi tiến hành đo đạc thực tế vào Ngày Bàn Giao, được ghi rõ tại Biên Bản Bàn Giao. Để làm rõ, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng không bao gồm diện tích các công trình phụ trợ như diện tích hồ bơi, diện tích sân vườn.
- (d) Diện tích khuôn viên đất của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: **159,99 m²**, là diện tích chiếm đất của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng tại vị trí tiếp xúc với mặt đất tính theo đơn vị mét vuông (m²) và được làm tròn số đến một chữ số thập phân ("**Diện Tích Khuôn Viên Đất**"). Diện Tích Khuôn Viên Đất tại điểm này là diện tích đất tạm tính và sẽ được xác định chính xác khi đo đạc thực tế vào Ngày Bàn Giao, được ghi rõ tại Biên Bản Bàn Giao.

2. Bản vẽ Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

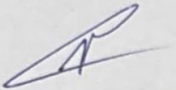
(Theo tài liệu đính kèm)

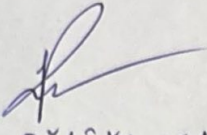
** Lưu ý: Bên Bán đã nỗ lực và cẩn trọng cao nhất để hoàn thiện tập thông tin này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ để tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo quy định của Hợp Đồng. Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng thực tế Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được bàn*

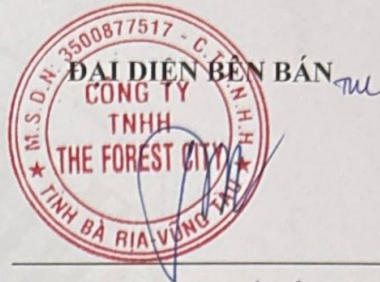


giao cho Bên Mua có thể có chênh lệch so với Bản vẽ này. Việc chênh lệch này sẽ không phải là lý do để một trong Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng, từ chối bàn giao hoặc nhận bàn giao Bất Động Sản Nghi Dưỡng hoặc gây ra bất kỳ sự vi phạm Hợp Đồng nào với lý do rằng đã có sự chênh lệch xảy ra.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA


TRAN NGUYỄN PHONG


Nguyễn Lê Kim Ngân



TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án

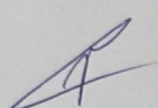


STT	KHOẢN MỤC	VẬT LIỆU	QUY CÁCH	NHÀ CUNG CẤP/ THƯƠNG HIỆU
8	Trần khu vực ngoài nhà (nếu có)	Trần bê tông sơn nước ngoại thất	Theo thiết kế	Nippon/ Jotun hoặc tương đương
CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ				
9	Cửa đi chính tại tầng trệt	Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện hoặc theo thiết kế kiến trúc	Theo thiết kế	Hệ nhôm kính sản xuất và lắp dựng bởi công ty Weather Safe Windows/ Sinh Nam/ Sado hoặc tương đương
10	Cửa đi còn lại, cửa sổ, vách kính mặt ngoài nhà	Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện hoặc theo thiết kế kiến trúc	Theo thiết kế	Hệ nhôm kính sản xuất và lắp dựng bởi công ty Weather Safe Windows/ Sinh Nam/ Sado hoặc tương đương
TRANG TRÍ MẶT NGOÀI NHÀ				
11	Phào chi/ Gờ chi trang trí (nếu có)	Vật liệu bê tông/ gạch/ tô vữa/ bê tông sợi thủy tinh	Theo thiết kế	Sản xuất và lắp dựng bởi công ty trong nước
SÂN VƯỜN, RÀO				
12	Sân vườn, Rào	Cung cấp	Theo thiết kế	
HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN				
13	Hệ thống điện cấp nguồn	Theo thiết kế MEP	Theo thiết kế	
14	Hệ thống điện thoại dữ liệu	Theo thiết kế MEP	Theo thiết kế	
15	Hệ thống cấp nước	Theo thiết kế MEP	Theo thiết kế	
16	Hệ thống thoát nước	Theo thiết kế MEP	Theo thiết kế	
17	Đèn trang trí ngoài nhà (ban công, trụ công, sân vườn) (nếu có)	Cung cấp	Theo thiết kế	



STT	KHOẢN MỤC	VẬT LIỆU	QUY CÁCH	NHÀ CUNG CẤP/ THƯƠNG HIỆU
18	Hộp đựng đồng hồ nước và đồng hồ điện	Cung cấp	Theo thiết kế	

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA

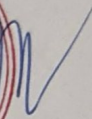


TRẦN NGUYỄN PHONG

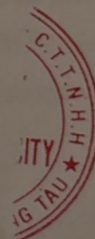


Nguyễn Lê Kim Ngân

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án



PHỤ LỤC 4

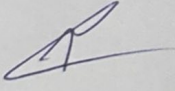
KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

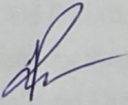
(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng số

NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN ngày 20/10/2021....)

1. Bên Mua có quyền sở hữu riêng đối với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng như được quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm theo Hợp Đồng này.
2. Bên Mua và Bên Bán có quyền sở hữu chung đối với các tiện ích dành cho dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi xe, cây xanh, mặt nước, bãi cát trước biển, Khu nông trại hữu cơ (Organic Farm), Khu nông trại trẻ thơ (Kid Farm), Sân tennis, Các khu nhà tiện ích bên đồi (Club house khu đồi), Nhà tiếp đón (Welcome center), Khu Hồ bơi (bao gồm Hồ bơi đại dương, khối phụ trợ, khu vực vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng tập thể dục trong nhà và sân tập thể dục ngoài trời).
3. Bên Bán có quyền sở hữu riêng đối với phần diện tích và trang thiết bị còn lại của Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng, bao gồm nhưng không giới hạn như: Khu nhà hàng Cá mập (Shark restaurant), Câu lạc bộ bãi biển (Beach Club), Khu khách sạn (Babylon Hotel và Jungle Resort), Khu công viên giải trí theo chủ đề (Tropicana Park), Khu kỹ thuật trung tâm (Centralize BOH), khu nhà hàng bến thuyền (Boathouse) và Khu cà phê (Café Koko).
4. Bên Mua được quyền sử dụng chung đối với Khu Vực Chung. Việc trả phí khi Bên Mua sử dụng Khu Vực Chung và mức phí áp dụng (nếu có) thực hiện theo xác định của Bên Bán

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA


TRAN NGUYỄN HỒNG


Nguyễn Lê Kim Ngân



TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án



PHỤ LỤC 5

GIÁ BÁN VÀ TIỀN ĐỘ THANH TOÁN

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng số
NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN ngày 20/10/2021...)

1. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng là **5.973.939.826 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn), trong đó:
 - (a) Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là **5.441.423.836 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm bốn mươi một triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn tám trăm ba mươi sáu đồng chẵn);
 - (b) Thuế giá trị gia tăng của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng là **532.515.990 VND** (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai triệu năm trăm mười lăm nghìn chín trăm chín mươi đồng chẵn). Để làm rõ, thuế giá trị gia tăng là tạm tính dựa trên Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp Đồng này (sau đây gọi là thuế GTGT).
2. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng không bao gồm các khoản sau:
 - (a) Phí bảo trì (nếu có); Lệ phí trước bạ, phí và chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các khoản phí và chi phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;
 - (b) Các nghĩa vụ tài chính khác đối với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng theo quy định của pháp luật; mọi loại phí, chi phí theo yêu cầu hợp lý của Bên Bán bao gồm nhưng không giới hạn chi phí sửa chữa các hạng mục của Dự Án; các loại phí, chi phí dịch vụ khác từ việc được cung cấp các tiện ích. Để làm rõ, Bên Mua chịu trách nhiệm đối với các phí, chi phí phát sinh này kể từ Ngày Bàn Giao, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.
 - (c) Các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất trong trường hợp quy định pháp luật đất đai có sự thay đổi, làm phát sinh các nghĩa vụ tài chính về đất (nếu có). Để làm rõ, Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ tài chính phát sinh này theo thông báo của Bên Bán.
3. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng có thể được điều chỉnh khi xảy ra ít nhất một trong các trường hợp như sau:
 - (a) Các Bên nhất trí rằng, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng có thể chênh lệch (tăng lên hoặc giảm xuống) theo thực tế đo đạc tại Ngày Bàn Giao. Nếu Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng thực tế chênh lệch trong phạm vi 2% (hai phần trăm) so với Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng nêu tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này thì Các Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng. Nếu Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng thực tế chênh lệch quá 2% (hai phần trăm) so với Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này, thì



[Handwritten signature]



Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng chưa thuế GTGT sẽ được điều chỉnh tăng lên (+) hoặc giảm xuống (-) tương ứng bằng Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng chênh lệch nhân (x) với **15.172.156 VND/m²**.

(b) Các Bên nhất trí rằng, Diện Tích Khuôn Viên Đất có thể chênh lệch (tăng lên hoặc giảm xuống) theo thực tế đo đạc tại Ngày Bàn Giao. Nếu Diện Tích Khuôn Viên Đất thực tế chênh lệch trong phạm vi 2% (*hai phần trăm*) so với Diện Tích Khuôn Viên Đất quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này, thì Các Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng. Nếu Diện Tích Khuôn Viên Đất thực tế chênh lệch quá 2% (*hai phần trăm*) so với Diện Tích Khuôn Viên Đất quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này, thì Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng chưa thuế GTGT sẽ được điều chỉnh tăng lên (+) hoặc giảm xuống (-) tương ứng bằng Diện Tích Khuôn Viên Đất chênh lệch nhân (x) với **726.695 VND/m²**.

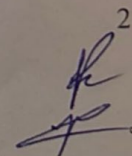
(c) Trường hợp thuế GTGT thay đổi do thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, Các Bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục điều chỉnh Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng tương ứng.

4. Để tránh nhầm lẫn, nhằm mục đích của Mục 3(a) và (b) này, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng chênh lệch, Diện Tích Khuôn Viên Đất chênh lệch được hiểu là phần diện tích thực tế vượt quá 2% (*hai phần trăm*) so với Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng hoặc Diện Tích Khuôn Viên Đất.

Khi tiến hành so sánh Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng và Diện Tích Khuôn Viên Đất, Các Bên phải sử dụng cùng một phương pháp đo đạc. Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng thực tế và Diện Tích Khuôn Viên Đất thực tế là diện tích được Các Bên thống nhất xác định trong Biên Bản Bàn Giao.

5. Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của Bên Mua, Các Bên thống nhất lịch thanh toán Giá Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng như sau:

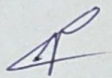
Đợt thanh toán	Tỷ lệ thanh toán (%/Giá Bán Bất động sản Nghi Dưỡng)	Số tiền thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT (đồng)	Thuế GTGT tương ứng (đồng)	Cộng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế GTGT (đồng)	Thời hạn thanh toán
1	30,00	1.632.427.151	159.754.797	1.792.181.948	Ngay sau khi ký Hợp Đồng
2	40,00	2.176.569.537	213.006.398	2.389.575.935	Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày kế tiếp ngày ký Hợp đồng (không được áp dụng quyền thanh toán trễ hạn 10 ngày nêu tại Điều





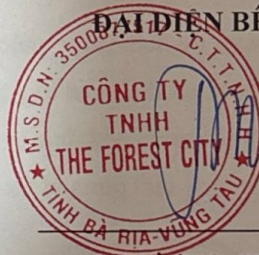
					12.3 của Hợp đồng)
3	25,00	1.360.355.959	133.128.998	1.493.484.957	Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Bất Động Sản Nghi Dưỡng theo thư thông báo.
4	5,00	272.071.189	26.625.797	298.696.986	Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Giấy Chứng Nhận theo thư thông báo. (Thuế GTGT còn lại là 26.625.797 VND sẽ được thanh toán cùng lúc với Đợt nhận bàn giao nêu trên)
TỔNG CỘNG	100,00	5.441.423.836	532.515.990	5.973.939.826	

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA



THANH NGUYỄN PHONG Nguyễn Lê Kim Ngân

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án



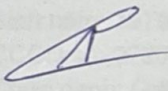
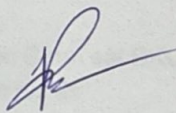
PHỤ LỤC 6
PHÍ QUẢN LÝ

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản Nghi Dưỡng số
NVW.HT-TFC.4-1.19/2021/HDMB/TFC-TNP-NLKN ngày 26/10/2021)

Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán Phí Quản Lý theo quy định như sau:

1. Phí Quản Lý (chưa bao gồm thuế GTGT) do Bên Bán quy định, được tính cho mỗi mét vuông Diện Tích Khuôn Viên Đất. Chi tiết về mức phí này sẽ được Bên Bán thông báo bằng văn bản cho Bên Mua tại thời điểm mời nhận bàn giao.
Mức Phí Quản Lý có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với đơn vị quản lý, vận hành trên cơ sở hợp lý, phù hợp với thực tế từng thời điểm và sẽ được Bên Bán thông báo bằng văn bản cho Bên Mua trước khi áp dụng.
2. Phí Quản Lý được thanh toán vào tài khoản chi phí quản lý và vận hành của Bên Bán theo thông báo của Bên Bán.
3. Phí Quản Lý được sử dụng để thực hiện các công việc, dịch vụ quản lý vận hành Khu Bất Động Sản Nghi Dưỡng bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, diệt côn trùng, làm vườn, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu công cộng, thiết bị chữa cháy, chi phí điện, nước cho Khu Vực Chung và chi phí xử lý nước thải.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA


THANH NGUYỄN MINH

Nguyễn Lê Kim Ngân



TRƯƠNG CHÍ TÂN
Giám đốc Điều hành dự án

